RESPONSABILIDADE, PLATAFORMAS E STREAMERS: COMO AS PLATAFORMAS REGULAM O CONTEÚDO DOS CRIADORES

RESPONSABILITY, PLATFORMS, AND STREAMERS: HOW DO PLATFORMS REGULATE CREATOR'S CONTENT?

Gabriel Fernando Cuentas Cruz
Guilherme da Silva Montes
Kris Pascali Janjiulio
Pietra Augusto Farias Ruiz

RESUMO

O alto avanço da tecnologia juntamente com o crescimento exponencial das redes sociais, trouxe consigo uma nova geração de criadores de conteúdo sendo eles os *streamers*, que possuem um grande alcance, poder e influência sobre milhões de pessoas, porém ainda é levantada uma questão se há responsabilidade civil entre os conteúdos mostrados e publicados desses criadores.

Palavras-chave: Plataformas digitais. Streamers. Regulação de conteúdo. Responsabilidade civil. Moderação algorítmica.

ABSTRACT

The rapid advancement of technology, combined with the exponential growth of social media, has given rise to a new generation of content creators known as streamers, who hold significant reach, power, and influence over millions of people. However, questions remain regarding civil liability for the content displayed and published by these creators.

Keywords: Digital platforms. Streamers. Content regulation. Civil liability. Algorithmic moderation.

* Currículo sucinto do autor, com vinculação corporativa e endereço de contato.
** Currículo sucinto do autor, com vinculação corporativa e endereço de contato.

Data de submissão para publicação: 23 jan. 2018.
Data de aprovação para publicação: 06 jun. 2018.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, conseguimos observar com mais facilidade a vida das pessoas sem poder sair de casa, com o grande avanço da tecnologia e das redes sociais, podemos ver uma quantidade grande de pessoas conectadas e engajadas nas redes mostrando diversos tipos de conteúdo para seus espectadores. Porém nem tudo que essa nas redes possui uma influência positiva e, isso faz com que se levantem muitas questões sobre o uso indevido das plataformas.
Segundo o Psicanalista Lucas Napoli, ele cita que os influenciadores das principais plataformas digitais como, Tik Tok, Instagram e Twitter, atuam como "hackers" do psiquismo encontrando uma forma de vulnerabilizar o cérebro humano e o explora de forma consciente ou não, para obter seguidores, engajamento ou até mesmo vendas de produtos. Mesmo sabendo que os conteúdos postados pelos influenciadores são editados, eles possuem uma imagem tão forte a ponto de hipnotizar seus espectadores fazendo com que, dependendo do conteúdo, siga o caminho de pensamento do influenciador sem possuir um próprio ou até mesmo comprar um produto dele.
Recentemente, foi levantado uma pauta pelo influenciador Felipe Bressanim mais conhecido como Felca, sobre a adultização na internet e expôs diversos vídeos sobre o tema. O ponto a ser chegado é, se o conteúdo publicado na plataforma era indevido contando que gerou milhares de curtidas, visualizações e comentários, como que ela permitiu que fosse publicado? E como que, a plataforma esperou diversas denúncias depois do ocorrido para tomar uma providência?

2 OBJETIVO GERAL

Esse artigo tem como seu propósito geral analisar os modelos de regulamentação de conteúdo das plataformas digitais e streaming, redes sociais, examinando a responsabilidade de cada uma e se há providências a serem tomadas.

"Podem, também, constar epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das seções primárias (capítulos)" (AUTOR, ano, página).

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Mapear os principais mecanismos de moderação de conteúdos postados nas plataformas em relação aos streamers;
b) Discutir providências sobre a filtragem de conteúdo postados nas plataformas digitais;
c) Analisar o regulamento ético e a ação de cada plataforma tomada em relação aos conteúdos postados e se, obteve um resultado esperado;

3 PERGUNTA DA PESQUISA

Como as principais plataformas digitais regulam o conteúdo feito pelos criadores e, diante das circunstâncias de denúncias recorrentes, quem deverá ser responsabilizado pelo conteúdo altamente prejudicial que ainda circula nesses ambientes?

4 HIPÓTESES

A partir da revisão de literatura e das informações adotadas, o artigo propõe as seguintes hipóteses:

H1: As plataformas digitais não são eficazes para regular os conteúdos postados pelos *streamers* e influenciadores e, sem fiscalização, postagens falsas e ruins podem causar impactos para saúde mental e financeira.

H2: A responsabilidade é caída principalmente pelo autor da postagem e consequentemente, a plataforma e os órgãos reguladores sofrem uma consequência maior, levando a punições judiciais a danos financeiros.

5 Referencial Teórico

5.1 Modelos de Regulação do Conteúdo Digital

Esse artigo apresentar três modelos de regulação do conteúdo postado: a autorregulação, a corregulação e a regulação estatal (MARSEN, 2011). A autorregulação funciona quando as próprias plataformas tomam providência sobre o conteúdo postado sem intervenção externa, seno o modelo de regulação mais usados das principais plataforma como Meta, Youtube,

Instagram etc. A regulação estatal e a intervenção do Estado nas plataformas monitorando e limitando tudo o que é postado. Já o modelo de corregulação acontece quando a plataforma não se mante no papel de tomar uma providência e mantem-se a responsabilidade pelos atos em ambos os lados, da plataforma e do usuário que realizou a publicação.

No âmbito regulatório, iniciativas como o Digital Services Act (DSA) da União Europeia, em vigor desde 2024, representam um avanço significativo ao impor obrigações de transparência e responsabilidade a plataformas de grande porte. No Brasil, o Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) estabelece princípios de responsabilidade, mas é amplamente considerado insuficiente para o cenário atual de live streaming e influência digital.

5.2 Streamers como Criadores de Conteúdo e Agentes de Influência

Os streamers ocupam uma posição única no ecossistema digital: são simultaneamente produtores de conteúdo, personalidades midiáticas e agentes de influência comercial. Ao contrário dos influenciadores tradicionais, que publicam conteúdo gravado e editado, os streamers interagem com suas audiências em tempo real, criando uma percepção de autenticidade e proximidade que amplifica seu poder de influência (HAMILTON; GARRETSON; KERNE, 2014).

Essa proximidade tem implicações diretas sobre o comportamento dos seguidores. Estudos sobre parasocialidade indicam que audiências de streamers desenvolvem vínculos emocionais intensos com os criadores, o que eleva a eficácia das recomendações de produtos, opiniões políticas e comportamentos disseminados nas transmissões (HORTON; WOHL, 1956; SJÖBLOM; HAMARI, 2017). Essa influência torna a questão da responsabilidade pelo conteúdo ainda mais relevante.

Do ponto de vista jurídico, os streamers quando promovem produtos sem sinalizar adequadamente as características do produto, podem incorrer em práticas de publicidade enganosa. Quando expressam opiniões que configuram discurso de ódio ou desinformação, a linha entre liberdade de expressão e responsabilidade civil torna-se nebulosa. A ausência de regulação específica para criadores de conteúdo digital agrava essa ambiguidade.

Para desenvolver esse trabalho, a gente mergulhou na literatura acadêmica e nas próprias políticas das plataformas para entender como tudo funciona na prática. A pesquisa foi feita por meio de revisão bibliográfica, ou seja, analisamos artigos, estudos e documentos já publicados sobre o tema combinada com a análise direta dos regulamentos do YouTube, Instagram, TikTok e outras plataformas.

O recorte do estudo focou especialmente nos streamers e influenciadores digitais, que ocupam um espaço muito específico no mundo online: eles interagem ao vivo com milhões de pessoas, criando uma relação de proximidade e confiança que vai muito além do que qualquer mídia tradicional já conseguiu. Para embasar as análises, usamos autores como Marsden (2011), Zittrain (2008) e Hamilton et al. (2014), além de marcos legais como o Marco Civil da Internet e o Digital Services Act da União Europeia.

6 Metodologia

Para desenvolver esse trabalho, foi utilizado literaturas acadêmicas e as próprias políticas das plataformas para entender como tudo funciona na prática. A pesquisa foi feita por meio de revisão bibliográfica, ou seja, analisamos artigos, estudos e documentos já publicados sobre o tema combinada com a análise direta dos regulamentos do YouTube, Instagram, TikTok e outras plataformas.

O recorte do estudo focou especialmente nos streamers e influenciadores digitais, que ocupam um espaço muito específico no mundo online: eles interagem ao vivo com milhões de pessoas, criando uma relação de proximidade e confiança que vai muito além do que qualquer mídia

tradicional já conseguiu. Para elevar as análises, usamos autores como Marsden (2011), Zittrain (2008) e Hamilton et al. (2014), além de marcos legais como o Marco Civil da Internet e o Digital Services Act da União Europeia.

7 Resultados e Discussão

As plataformas dependem quase totalmente da própria autorregulação, e isso cria um problema claro: conteúdo polêmico gera engajamento, engajamento gera dinheiro, então nem sempre o que deveria ser removido sai do ar rápido. O caso do Felca provou isso na prática, um conteúdo problemático ficou circulando até acumular denúncias suficientes para a plataforma agir. Isso mostra que o sistema atual reage, mas não previne.

Com streamers o buraco é ainda mais fundo, porque transmissões ao vivo escapam dos filtros automáticos, deixando a responsabilidade quase toda nas costas do criador mesmo que a plataforma esteja lucrando com aquela live.

As duas hipóteses do trabalho se confirmaram. As plataformas não são eficazes em regular conteúdo prejudicial (H1), e a responsabilidade, embora comece no criador, acaba batendo na plataforma também (H2) como ficou claro com a decisão do STF em 2025, que passou a responsabilizar diretamente as plataformas após notificação.

O Marco Civil de 2014 claramente não foi feito para esse cenário. A União Europeia saiu na frente com o DSA, que obriga transparência nos algoritmos e ação rápida contra conteúdo ilegal. O Brasil ainda engatinha nisso, mas está caminhando.

8 Limitações e Trabalhos futuros

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Em primeiro lugar, há pouca transparência das plataformas digitais em relação aos seus algoritmos de recomendação e moderação de conteúdo, o que dificulta entender exatamente como essas decisões são tomadas. Além disso, as políticas dessas plataformas mudam com frequência, o que pode fazer com que algumas informações analisadas fiquem desatualizadas com o tempo.

Outro ponto importante é o uso, em grande parte, de fontes secundárias, como artigos e relatórios, o que limita o acesso a dados diretos. Por fim, o estudo se concentra em algumas plataformas específicas, o que não representa completamente toda a diversidade do ambiente digital, podendo limitar as conclusões apresentadas.

Para estudos futuros, sugere-se ampliar a análise para incluir mais plataformas digitais, permitindo uma visão mais completa sobre como o conteúdo é regulado. Também seria importante realizar pesquisas diretamente com criadores de conteúdo, para entender melhor como as políticas das plataformas afetam sua produção, alcance e renda.

Além disso, comparar diferentes países pode ajudar a compreender como leis distintas influenciam essas práticas. Por fim, recomenda-se aprofundar discussões sobre formas mais equilibradas de regulação, que consigam conciliar a liberdade de expressão com a necessidade de controle no ambiente digital.

9 Conclusão

Em suma, esse trabalho mostra visa que vivemos um momento de transição. As regras estão mudando tanto no Brasil quanto no mundo e as plataformas vão precisar assumir uma responsabilidade maior pelo que acontece dentro delas.

Os streamers e influenciadores digitais têm um poder enorme sobre suas audiências, especialmente sobre os mais jovens. Esse poder precisa vir acompanhado de responsabilidade do criador, da plataforma e do Estado. Não se trata de escolher um culpado, mas de construir um sistema em que todos os lados respondam pelo que está ao seu alcance controlar.

O modelo ideal provavelmente é a corregulação: plataformas e governo trabalhando juntos, com regras claras, transparência nos algoritmos e mecanismos de defesa acessíveis para quem é prejudicado. Enquanto isso não existe de forma estruturada no Brasil, casos como o do Felca vão continuar acontecendo — e a pergunta "quem é responsável por isso?" vai continuar sem uma resposta clara.

10 Referências

HAMILTON, W. A.; GARRETSON, O.; KERNE, A. Streaming on Twitch: fostering participatory communities of play within live mixed média. In: ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2014, Toronto. Anais... New York: ACM, 2014.

HORTON, D.; WOHL, R. R. Mass communication and para-social interaction: observations on intimacy at a distance. Psychiatry, Washington, v. 19, n. 3, p. 215-229, 1956.

MARSDEN, C. T. Internet co-regulation: European law, regulatory governance and legitimacy in cyberspace. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

NAPOLI, L. Influenciadores digitais e o psiquismo humano. Revista Brasileira de Psicanálise, São Paulo, 2022.

SJÖBLOM, M.; HAMARI, J. Why do people watch others play video games? An empirical study on the motivations of Twitch users. Computers in Human Behavior, Amsterdam, v. 75, p. 985-996, 2017.

VOSOUGHI, S.; ROY, D.; ARAL, S. The spread of true and false news online. Science, Washington, v. 359, n. 6380, p. 1146-1151, 2018.

ZITTRAIN, J. The future of the internet and how to stop it. New Haven: Yale University Press, 2008.

BRASIL. Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 abr. 2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tema 987: Responsabilidade civil de plataformas digitais por conteúdo gerado por terceiros. Brasília: STF, 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 2.139.749/SP. Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Brasília: STJ, 2024.

UNIÃO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2022/2065 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de outubro de 2022 (Digital Services Act). Jornal Oficial da União Europeia, Luxemburgo, 27 out. 2022.

META PLATFORMS. Padrões da Comunidade do Instagram. Disponível em: https://help.instagram.com/477434105621119. Acesso em: abr. 2025.

YOUTUBE. Políticas e diretrizes da comunidade. Disponível em: https://support.google.com/youtube/answer/2801964. Acesso em: abr. 2025.

TIKTOK. Diretrizes da Comunidade TikTok. Disponível em: https://www.tiktok.com/community-guidelines. Acesso em: abr. 2025.

X CORP. Termos de serviço do X. Disponível em: https://x.com/pt/tos. Acesso em: abr. 2025.

11 Apêndices

APÊNDICE A — Quadro Comparativo dos Modelos de Regulação de Conteúdo Digital				
Modelo	**Quem Regula**	**Como Funciona**	**Exemplo no Artigo**	**Base Teórica**

Autorregulação	A própria plataforma	As plataformas definem e aplicam suas próprias regras sem intervenção externa. É o modelo mais utilizado atualmente.	Meta, YouTube, Instagram, TikTok, X — cada uma com suas Diretrizes da Comunidade	Marsden (2011)
Corregulação	Plataforma + Estado (compartilhado)	A responsabilidade é dividida entre a plataforma e o usuário/Estado. Nenhum lado age sozinho.	Modelo proposto pelo STF (2025): plataforma age após notificação extrajudicial da vítima	Marsden (2011)
Regulação Estatal	O governo / Estado	O Estado impõe normas vinculantes que todas as plataformas devem seguir, com fiscalização e punições previstas.	Digital Services Act — DSA (União Europeia, 2024); Marco Civil da Internet — Lei n. 12.965/2014 (Brasil)	Marsden (2011)

APÊNDICE B — Quadro Comparativo das Políticas de Moderação das Plataformas

Plataforma	Proibições Principais	Mecanismo de Remoção	Transparência Algorítmica	Limitação Identificada no Artigo	Fonte
Instagram / Meta	Discurso de ódio, nudez não consensual, desinformação médica, conteúdo que explora vulnerabilidades do usuário	Automático (IA) + revisão humana + denúncia de usuários	Parcial — algoritmos não são totalmente transparentes	Conteúdo polêmico permanece no ar por gerar engajamento e receita	Diretrizes da Comunidade Meta; Napoli (2022)
YouTube / Google	Violência, incitação ao ódio por raça, religião, gênero, orientação sexual; desinformação	Automático (Content ID) + denúncia + revisão humana	Parcial — políticas públicas, mas critérios de algoritmo opacos	Falhas na aplicação das políticas de moderação identificadas empiricamente	Políticas YouTube; Vosoughi, Roy e Aral (2018)
TikTok	Bullying, humilhação, assédio, conteúdo cruel direcionado a indivíduos específicos	Automático + denúncia de usuários	Baixa — algoritmo de recomendação pouco transparente	Falhas de moderação identificadas, especialmente em transmissões ao vivo	Diretrizes da Comunidade TikTok; Zittrain (2008)
X (antigo Twitter)	Uso ilegal, descumprimento de leis locais; proibições gerais menos rígidas desde 2022	Principalmente por denúncia; menos moderação automática após 2022	Baixa — mudanças frequentes de política com pouca explicação pública	Plataforma mais permissiva entre as grandes; maior risco de circulação de conteúdo nocivo	Termos de Serviço X; Marsden (2011)

Twitch (Streamers)	Discurso de ódio, conteúdo adulto não autorizado, assédio ao vivo	Banimento temporário/permanente; moderação em tempo real é limitada	Baixa — transmissões ao vivo escapam dos filtros automáticos	Streamers interagem em tempo real criando zona cinzenta regulatória — principal lacuna do artigo	Hamilton, Garretson e Kerne (2014); Sjöblom e Hamari (2017)

APÊNDICE B

APÊNDICE C — Quadro de Hipóteses, Evidências e Resultados do Artigo				
Hipótese	**Descrição**	**Evidência Encontrada**	**Resultado**	**Autores de Apoio**
H1	As plataformas digitais não são eficazes para regular os conteúdos postados pelos streamers e influenciadores. Sem fiscalização, postagens falsas e prejudiciais causam impactos à saúde mental e financeira.	Caso Felca (Felipe Bressanim): conteúdo problemático ficou no ar até acumular denúncias. Streamers em live escapam dos filtros automáticos. Fake news se espalham 6x mais rápido que a verdade.	CONFIRMADA — O sistema atual reage, mas não previne. A autorregulação apresenta falhas estruturais.	Zittrain (2008); Vosoughi, Roy e Aral (2018); Napoli (2022)
H2	A responsabilidade recai principalmente sobre o autor da postagem e, consequentemente, a plataforma e os órgãos reguladores sofrem consequências maiores, levando a punições judiciais e danos financeiros.	Decisão do STF (2025): plataformas passam a ser responsabilizadas diretamente após notificação extrajudicial. STJ (2024): remoção autônoma é lícita, mas remoção indevida gera responsabilidade para a plataforma.	CONFIRMADA — A responsabilidade começa no criador, mas migra para a plataforma e o Estado quando há omissão.	Marsden (2011); STF Tema 987 (2025); STJ REsp 2.139.749/SP (2024)